

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1371 -
1374/2533

นายบุญธรรม แก้วอำพล กับพวก โจทก์
บริษัทเอ.เอ็ม.ไทย จำกัด กับพวก จำเลย
นายสุรเดช จิตรจงรักษ์ ทนายโจทก์ทั้ง
เก้า

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 และข้อ 2.6 ส่วนข้อ 2.7 เป็นการอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจในการพิพากษาหลักฐานของศาล มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับโจทก์ทั้งเก้าเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำสั่งของศาลที่งดสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 นั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 14 มีนาคม 2533 คัดค้านและโต้แย้งคำสั่งของศาลดังกล่าวไว้แล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.7จึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งเก้าไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 112,116)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลรายเดียวกันศาลแรงงานกลางสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันและให้เรียกโจทก์ทั้งสี่สำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งเก้าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองหรือที่ 1 หรือที่ 2 รับโจทก์ทั้งเก้ากลับเข้าทำงาน หากไม่รับกลับเข้าทำงานขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหาย แก่โจทก์ทั้งเก้าพร้อมทั้งดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าเสียหายจำนวน 25,400 บาท ค่าชดเชยจำนวน 30,480 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 5,080 บาท แก่โจทก์ที่ 7 จ่ายค่าเสียหายจำนวน 13,320 บาท ค่าชดเชยจำนวน 19,980 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,886 บาท แก่โจทก์ที่ 8 และจ่ายค่าชดเชยจำนวน 29,340 บาท แก่โจทก์ที่ 9 และให้จำเลยที่ 1 ให้ดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง คือสำหรับโจทก์ที่ 7 วันที่ 13 ตุลาคม 2532 โจทก์ที่ 8 วันที่ 18 ตุลาคม 2532 และโจทก์ที่ 9 วันที่ 27 ตุลาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์ทั้งเก้าให้ยก

โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 101)

โจทก์ทั้งเก้าจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์ตามข้อ 2.7 ว่าศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์โดยที่โจทก์ยังมีพยานเข้าสืบอีกหลายปาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งเก้ากับจำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง ลูกจ้างอย่างไร ซึ่งหากศาลได้

ฟังพยานดังกล่าวแล้ว จะต้องเห็นเหตุผลอย่างชัดเจนว่าจำเลยที่ 2 มีฐานะเป็น
นายจ้างของโจทก์ทั้งเก้า เห็นว่าหลังจากที่โจทก์สืบพยานไปบ้างแล้ว ศาลแรงงาน
กลางได้สอบถึงข้อเท็จจริงที่โจทก์จะนำพยานเข้าสืบต่อไปโดยละเอียดตามรายงาน
กระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2533 แล้วเห็นว่าพยานที่พุ่มเพื่อยไม่
จำเป็น จึงให้งดสืบพยานโจทก์ต่อไป ดังนี้เป็นเรื่องที่ศาลแรงงานใช้ดุลพินิจสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 อันเป็นข้อเท็จ
จริงแม้โจทก์จะได้โต้แย้งคำสั่งไว้ ก็ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์ตามข้อ 2.7 ว่าศาลแรงงานกลางมีคำ
สั่งให้งดสืบพยานโจทก์โดยที่โจทก์ยังมีพยานเข้าสืบอีกหลายปาก เพื่อแสดงให้เห็นว่า
โจทก์ทั้งเก้ากับจำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง ลูกจ้างอย่างไร ซึ่งหากศาลได้
ฟังพยานดังกล่าวแล้ว จะต้องเห็นเหตุผลอย่างชัดเจนว่าจำเลยที่ 2 มีฐานะเป็น
นายจ้างของโจทก์ทั้งเก้า เห็นว่าหลังจากที่โจทก์สืบพยานไปบ้างแล้ว ศาลแรงงาน
กลางได้สอบถึงข้อเท็จจริงที่โจทก์จะนำพยานเข้าสืบต่อไปโดยละเอียดตามรายงาน
กระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2533 แล้วเห็นว่าพยานที่พุ่มเพื่อยไม่
จำเป็น จึงให้งดสืบพยานโจทก์ต่อไป ดังนี้เป็นเรื่องที่ศาลแรงงานใช้ดุลพินิจสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 อันเป็นข้อเท็จ
จริงแม้โจทก์จะได้โต้แย้งคำสั่งไว้ ก็ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>